

주의 및 시정요구

제 목 LPG 시설개선 계약업무 서류 미비 및 검수 부적정

관 련 부 서 충남본부

관 련 자 충남본부 5급 ◇◇◇, 5급 △△△(現 ♡♡실)

내 용

1. 업무 개요

공사는 LPG 용기 사용가구를 대상으로 가스 사고에 취약한 LPG 호스를 금속 배관으로 교체하는 등의 시설개선 지원사업(이하 “시설개선 사업”이라 한다)을 지자체로부터 수탁하여 수행하고 있으며, 충남본부(이하 “본부”라 한다)에서도 감사대상 기간(2023년~2025년) 중 시설개선 사업을 추진하였고, 2023년 관할 7개 지자체 대상으로 4,395가구¹⁰⁾, 2024년 관할 7개 지자체 대상으로 3,490가구¹¹⁾, 2025년 관할 7개 지자체 대상으로 2,774가구¹²⁾의 시설 개선을 목표로 하였다.

또한 공사는 물품·공사·용역 등의 목적물이 필요한 수요부서가 계약부서에 관련 계약을 요청하고(단, 추정가격 총액 500만원 이하의 계약은 수요부서가 직접 계약·검수), 계약부서의 계약을 거쳐 계약 이행이 완료되면 수요부서의 장은 특정인을 검사·검수자로 지정하여 검사·검수를 수행하게 함으로써 계약업무 전반의 잠재적 이해상충 및 통제우회의 위험을 최소화하고 있다.

10) 충남본부-1788(2023.3.15., 2023년 충남본부 LPG용기 사용가구 시설개선 사업추진계획 보고)

11) 충남본부-2356(2024.4.8., 2024년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 추진계획 보고)

12) 충남본부-1987(2025.3.21., 2025년 충남본부 LPG용기 사용가구 시설개선사업 추진계획 보고)

2. 관련규정 및 판단기준

산업통상자원부 「LPG용기 사용가구 시설개선사업 운영규정」에 따른 사업의 세부사항을 정하고자 공사에서는 「LPG용기 사용가구 시설개선사업 세부시행지침」을 제정하여 운영하고 있으며 지침 제12조(검수)에서는 계약업체가 검수를 신청할 때 제출해야 하는 자료, 공사 내 검수자의 의무 등의 내용을 정하고 있다.

그 세부내용을 살펴보면, 사업자는 시공완료 후 기밀시험 결과를 포함한 검수 신청서를 제출하여야 하고 공사는 제출 서류의 이상 유무를 검토할 의무가 있으며 검토 결과 부적합 사항이 있다면 이를 기재하고 사업자에게 재검수 신청하도록 하여야 한다.

LPG용기 사용가구 시설개선사업 세부시행지침
제12조(검수) ① 사업자는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 검수희망일 7일 전까지 사업기관에게 검수를 신청하여야 한다. 단, 검수희망일은 사업기관과 협의 후 조정할 수 있다. 1. LPG용기 사용가구 시설개선사업 검수 신청서(별지서식 제8호) 1부. 2. 시공내역(확인)서(수혜가구 전경사진 및 기밀시험 결과 포함, 별지서식 제8호) 각 1부. 3. 개선 전·후 칼라사진(별지서식 제10호) 1부. 4. 가스시설 개선목록(별지서식 제11호) 1부. 5. 개인정보 수집·이용 동의서(별지서식 제12호) 1부. ② 검수자는 검수 전 사업자가 제출한 제12조 제1항 제1호부터 제5호 제출서류에 대한 이상유·무를 확인 후 검수를 실시하여야 한다. ③ 검수는 현장검수를 원칙으로 하고, 별첨1의 표준시방서 및 별첨2의 표준시공절차서와 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 [별표20]의 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준 및 KGS FU431 규정에 근거하여 실시하되 기밀시험은 누출검사로 같음 한다. ④ 사업기관의 장은 제3항에 의한 검수결과를 사업자에게 통보한다. 다만, 검수결과 부적합 사항이 있는 경우 현장에서 시공내역(확인)서에 그 내역을 기재하고 사업자에게 교부하고, 사업자는 개선 완료 후 재검수를 신청하여야 한다.

따라서 광역본부·본부·지사의 담당자는 지침에 따라 시공계약을 체결하고 계약 시 표준시방절차서를 따르도록 하며 기밀시험은 시설시공 완료 후 8.4kPa 이상 압력으로 실시하여 누출이 없어야 ‘검수’가 적합한 것으로 판단하여야 한다.

LPG용기 사용가구 시설개선사업 표준시방절차서

4. 시공

가. (생략)

나. 현장시공

1)~3) (생략)

4) 기밀시험 등 자체검사 실시

가) 시설시공 완료 후에는 반드시 시공관리자 입회하에 자체검사를 실시하고 자체검사 결과 이상이 없는 경우 시공내역(확인)서에 실시사항을 기록하여, 검수요청시 제출한다.

나) 기밀시험은 공기 또는 위험성이 없는 불활성 기체에 의하여 실시하되 압력조정기 출구에서 연소기입구까지의 배관 및 호스는 8.4kPa이상 압력(압력이 3.3kPa이상 30kPa이내인 것은 35kPa이상의 압력)으로 실시하여 누출이 없어야 한다.

다) 기밀시험은 실시전 규정압력을 10분 이상 유지한 후 실시하여야 한다.

라) 기밀시험 압력유지 소요시간은 KGS FU431 4.2.2.2.2(3) 참조하여 당해배관의 내용적에 따라 실시한다.

또한 공사에서는 계약상대방과 수의계약을 체결하려는 경우 「계약관리규정」 제56조에 따라 해당 법인(개인사업자의 경우 4호 2항에 위반 여부 확인 준용)으로부터 임원의 명단이 기재된 문서(규정 별지 6호 서식 '퇴직자 영입현황 확인서')를 제출받아 공사 퇴직자 및 그 모임·단체에 소속된 사람이 없음을 확인하도록 규정하고 있으며 이때 추정가격 500만원 이하인 경우에는 문서제출을 생략할 수 있다.

계약관리규정

제 56 조 (수의계약에 의할 수 있는 경우)

④ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결해서는 아니 된다.

1. 公社의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우

2. 公社의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우

3~4. (생략)

⑤ 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서(별지 6호 서식)를 제출받아 제4항제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다. 이 경우 해당 법인에 허위서류를 제출할 경우 계약을 해제·해지할 수 있고, 제6조에 따른 입찰참가자격 제한의 대상이 될 수 있음을 고지하여야 한다. 단, 추정가격 500만원 이하인 경우에는 문서제출을 생략할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충남본부 관련자(5급 ◇◇◇, 5급 △△△)가 추진한 2023 ~ 2025년간 시설개선 사업 과정에서 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 기준압력에 미달한 기밀시험 적합 처리

아래 [표 1]과 같이 2025년 실시한 시설개선 3가구에 대하여 기준압력 8.4kPa 미만으로 실시한 기밀시험을 ‘적합’ 처리하였음에도 관련자는 이를 제대로 검수하지 않고 대금을 지급하였다.(세부내역 [첨부 1] 참조)

[표 1] 기준압력에 미달한 기밀시험 적합 처리 내역

연번	시공업소	수혜자 주소	기밀압력(kPa)	검수자	공사 담당자
1	○○○○○○○	◆◆군 ♀♀♂♂♂♂♂♂길 **~**	8.18→8.21→8.23→8.25→8.26	▲▲▲	5급 ◇◇◇
2	◇◇◇◇◇	▽▽시 ☆☆☆면 ★★로 ***	8.1→8.1→8.1→8.1→8.1	◆◆◆	
3	◇◇◇◇◇	▽▽시 ☆☆☆면 ♀♂♂♂ **~***	8.3→8.3→8.3→8.3	◆◆◆	

※자료출처: 감사기간 중 충남본부에서 제출한 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 서류 재구성

나. 퇴직자 영입확인 확인서 미확보

아래 [표 2]와 같이 관련자는 서민층 가스시설 개선 지원사업 계약을 체결하면서 추정가격 500만원 초과인 계약(총 111건)에 대하여 ‘퇴직자 영입현황 확인서’를 계약상대자로부터 징구하여야 하나 이를 실시하지 않아 규정에 따른 적정 계약 여부를 제대로 검증하지 않았다.(세부내역 [첨부 2] 참조)

[표 2] 퇴직자 영입현황 확인서 미확보 내역

연번	연도	계약일자	계약명	계약건수(건)	업체수	계약금액(천원)	공사 담당자
1	2023	2023.5.3	2023년 시설개선사업	25	2023~2025년 시설개선사업 계약 업체	783,035	5급 ◇◇◇ 5급 △△△ (現 ♀♀실)
2		2023.5.4	2023년 시설개선사업	12		328,900	
3	2024	2024.5.13	2024년 시설개선사업	43		882,970	
4	2025	2025.5.19	2025년 시설개선사업	40		702,428	
-				111	56개 업체	2,697,333	

※ 자료출처 : LPG용기 사용가구 시설개선사업 및 타이머콕 구매·시공 계약서 재구성

[첨부 1] 부적정 검수내역(사진) 1부. (첨부생략)

[첨부 2] 퇴직자 영입현황 확인서 미확보 리스트 1부.(첨부생략) 끝.

관련부서 의견 의견없음

조치할 사항 충남본부장은

① 위 [표 1] 및 [표 2]와 관련, 감사대상 기간 동안 시설개선 사업을 추진하면서 시설시공 완료 후 기준압력 8.4kPa 미만으로 실시한 기밀시험을 ‘적합’ 처리하였음에도 검수 과정에서 확인하지 못하거나 시설개선 참여 사업자와의 계약과정에서 추정가격 500만원 초과일 경우 ‘퇴직자 영입현황 확인서’를 징구하여야 하나 이를 누락한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 충남본부 5급 ◇◇◇

5급 △△△(現 ♀♀실)

② 위 [표 1]과 관련, 시설개선 사업 대상 가구 중 검수가 부적정하게 처리된 가구에 대하여 누출검사 실시 등 안전성 확보 여부를 재확인하여 주시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)